



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número:

Referencia: EX-2021-40423066- -APN-DR#CNDC - CONC 1801

VISTO el Expediente N° EX-2021-40423066- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que las operaciones de concentración económica notificadas con fecha 7 de mayo de 2021, consisten en la adquisición por parte de la firma CAPEX S.A. a la firma SAN JORGE ENERGY S.A. de la totalidad de su participación en la concesión de explotación de hidrocarburos en el CONSORCIO LOTE IV LA YESERA, ubicada en la Provincia de RÍO NEGRO equivalente al DIECIOCHO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (18,75 %), y a la firma YPF S.A. de la totalidad de su participación en la misma concesión equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %).

Que, como resultado de la operación, la firma CAPEX S.A. obtiene una participación resultante del SETENTA Y DOS COMA CINCO POR CIENTO (72,5 %), que le otorgaría un poder de veto sobre las decisiones conforme se desprende del procedimiento de votación previsto en el acuerdo de operación del CONSORCIO LOTE IV LA YESERA.

Que la primera operación se instrumentó el día 8 de febrero de 2021, a través de una carta oferta denominada “Oferta AC01/2020” que la firma CAPEX S.A. envió a la firma SAN JORGE ENERGY S.A. con el objeto de establecer los términos y condiciones para la cesión de la totalidad de su participación en la concesión, oferta que fue aceptada en la misma fecha.

Que en fecha 30 de junio de 2021 se suscribió entre la firma CAPEX S.A. y la firma SAN JORGE ENERGY S.A. la Escritura Pública de Cesión de Derechos.

Que, dicha cesión de derechos fue aprobada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de RÍO NEGRO, a través del Decreto Provincial N° 552 de fecha 9 de junio de 2021, publicado en el Boletín Oficial Provincial con fecha 22 de junio de 2021.

Que la segunda operación se instrumentó el día 24 de febrero de 2021 mediante una oferta que las firmas CAPEX S.A., CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, SAN JORGE ENERGY S.A. y METRO HOLDING S.A. enviaron a la firma YPF S.A. tendiente a establecer los términos y condiciones para la celebración de un contrato de prórroga de la concesión del área “La Yesera”, aceptada por la firma YPF S.A. con fecha 26 de febrero de 2021.

Que en fecha 30 de marzo de 2021 la Provincia de RIO NEGRO representada por la SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA junto a las firmas CAPEX S.A., YPF S.A., SAN JORGE ENERGY S.A., CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL y METRO HOLDING S.A. suscribieron el acuerdo de prórroga de la concesión de explotación sobre el área hidrocarburífera “La Yesera”.

Que, posteriormente, a través del Decreto Provincial N° 345 de fecha 20 de abril de 2021, publicado en el Boletín Oficial Provincial con fecha 3 de mayo de 2021, el Poder Ejecutivo de la Provincia de RÍO NEGRO, ratificó el acuerdo de prórroga de la concesión del área “La Yesera”.

Que el cierre de las operaciones notificadas tuvo lugar el día 3 de mayo de 2021.

Que en su presentación de fecha 7 de mayo de 2021 la notificante solicitó tratamiento confidencial del acuerdo de términos y condiciones para la celebración del contrato de prórroga de la concesión de explotación de hidrocarburos en el CONSORCIO LOTE IV LA YESERA celebrado el día 24 de febrero de 2021 entre las firmas CAPEX S.A., YPF S.A., CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, SAN JORGE ENERGY S.A. y METRO HOLDING S.A.; y de la carta oferta denominada “Oferta AC01/2020” que la firma CAPEX S.A. envió a la firma SAN JORGE ENERGY S.A. con fecha 8 de febrero de 2021 para la Cesión de la participación de esta última en la concesión de explotación de hidrocarburos en el CONSORCIO LOTE IV LA YESERA.

Que con fecha 15 de junio de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, solicitó a las partes que acompañaran, conforme establece el artículo 13 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 reglamentario del Artículo 13 de la Ley N° 27.442, una ampliación del resumen no confidencial del Acuerdo de prórroga celebrado el día 24 de febrero de 2021 y de la Cesión de Participación en Área “La Yesera” de fecha 8 de febrero de 2021.

Que, se evidencia que la información cuya confidencialidad se solicita corresponde a información que si bien es necesaria para el estudio del expediente no resulta indispensable su divulgación para el desarrollo del análisis jurídico y económico efectuado en el presente dictamen, siendo suficiente a estos efectos el resumen no confidencial acompañado.

Que el segundo párrafo del Artículo 13 del Decreto N° 480/18 reglamentario de la Ley N° 27.442, establece que "La información que las partes y terceros brinden en el marco del procedimiento de notificación de una operación de concentración económica o de una opinión consultiva tendrá el carácter de confidencial en los términos del Artículo 8°, inciso c) de la Ley N° 27.275 y su modificación, y constituye una excepción para proveer la información que se requiera en el marco de dicha norma, su reglamentación o la norma que en el futuro la

reemplace o modifique.".

Que el fortalecimiento de los compradores es insignificante tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas.

Que las operaciones que dieron origen al presente expediente no alteran negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por las mismas.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que al momento del cierre de la operación equivalía a PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES (\$ 5.529.000.000), lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 12 de octubre de 2021, correspondiente a la "CONC. 1801", en el cual recomendó a la entonces señora Secretaria de Comercio Interior otorgar la confidencialidad de los Anexos agregados en los IF-2021-40403522-APN-DR#CNDC e IF-2021-40437339-APN-DR#CNDC que contienen los documentos de fechas 24 de febrero de 2021 y 8 de febrero de 2021 con los que se instrumentaron las operaciones de concentración económica notificadas, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales agregados mediante IF-2021-40403668-APN-DR#CNDC e IF-2021-40438864-APN-DR#CNDC.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional recomendó autorizar las DOS (2) operaciones de concentración económica notificadas, consistentes en la adquisición por parte de la firma CAPEX S.A. a la firma SAN JORGE ENERGY S.A. de la totalidad de su participación en la concesión de explotación de hidrocarburos del área «La Yesera» equivalente al DIECIOCHO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (18,75 %) y a la firma YPF S.A. de la totalidad de su participación en la misma concesión equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480/18 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma CAPEX S.A. a la firma SAN JORGE ENERGY S.A. de la totalidad de su participación en la concesión de explotación de hidrocarburos del área «La Yesera» equivalente al DIECIOCHO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (18,75 %), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma CAPEX S.A. a la firma YPF S.A. de la totalidad de su participación en la concesión de explotación de hidrocarburos del área «La Yesera» equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Concédase la confidencialidad de los Anexos agregados mediante el IF-2021-40403522-APN-DR#CNDC e IF-2021-40437339-APN-DR#CNDC que contienen los documentos de fechas 24 de febrero de 2021 y 8 de febrero de 2021 con los que se instrumentaron las operaciones de concentración económica notificadas, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales agregados mediante los IF-2021-40403668-APN-DR#CNDC e IF-2021-40438864-APN-DR#CNDC.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 12 de octubre de 2021, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, correspondiente a la “CONC. 1801”, identificado como Anexo IF-2021-96959097-APN-CNDC#MDP, forme parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1801/1802 - Dictamen - Autoriza Art. 14, inc. (a), Ley Nro. 27.442

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por expediente EX-2021-40423066- -APN-DR#CNDC del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO caratuladas **“CONC. 1801 - CAPEX S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 LEY 27442”**.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. Con fecha 7 de mayo de 2021, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”), recibió la notificación de dos operaciones de concentración económica que consisten en la adquisición por parte de CAPEX S.A. (en adelante, “CAPEX”) a SAN JORGE ENERGY S.A. (en adelante, “SAN JORGE”) de la totalidad de su participación en la concesión de explotación de hidrocarburos en el CONSORCIO LOTE IV LA YESERA (en adelante, “CONSORCIO LA YESERA”), ubicada en la provincia de Río Negro equivalente al 18.75%, y a YPF S.A. de la totalidad de su participación en la misma concesión equivalente al 35 %.
2. Por lo tanto, CAPEX adquiere un 53,75% adicional a la participación del 18.75% que poseía en el CONSORCIO LA YESERA en tiempo previo a la operación.
3. Como resultado de la operación, obtiene una participación resultante del 72,5% que le otorgaría un poder de veto sobre las decisiones conforme se desprende del procedimiento de votación previsto en el acuerdo de operación del CONSORCIO LA YESERA.
4. La primera operación se instrumentó el 8 de febrero de 2021, a través de una carta oferta denominada “Oferta AC01/2020” que CAPEX envió a SAN JORGE con el objeto de establecer los términos y condiciones para la cesión de la totalidad de su participación en la concesión, oferta que fue aceptada en la misma fecha¹.
5. El 30 de junio de 2021 se suscribió entre CAPEX y SAN JORGE la escritura pública de cesión de derechos² y, posteriormente fue aprobada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro a través del Decreto Provincial N.º 552/2021, publicado en el Boletín Oficial Provincial con fecha 22 de junio de 2021³.

6. La segunda operación se instrumentó el 24 de febrero de 2021 mediante una oferta que CAPEX, CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, SAN JORGE y METRO HOLDING S.A. enviaron a YPF tendiente a establecer los términos y condiciones para la celebración de un contrato de prórroga de la concesión del área “La Yesera”, aceptada por YPF con fecha 26 de febrero de 2021⁴.

7. El 30 de marzo de 2021 la provincia de Río Negro representada por la SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA junto a CAPEX, YPF, SAN JORGE, CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL y METRO HOLDING S.A. suscribieron el acuerdo de prórroga de la concesión de explotación sobre el área hidrocarburífera “La Yesera”⁵.

8. Posteriormente, a través del Decreto Provincial N.º 345/2021 de fecha 20 de abril de 2021, publicado en el Boletín Oficial Provincial con fecha 3 de mayo de 2021, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, ratificó el acuerdo de prórroga de la concesión del área “La Yesera”⁶.

9. El cierre de la operación notificada tuvo lugar el 3 de mayo 2021⁷ y fue notificada en tiempo y forma.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1 La adquirente

10. CAPEX, es una empresa dedicada a la generación de energía eléctrica de fuentes convencionales y renovables, la exploración y producción de hidrocarburos, y la prestación de servicios relacionados con el procesamiento y la separación de gases.

11. Los accionistas con más del 5 % de la adquirente son COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, “CAPSA”) titular del 74,80% de las acciones mediante las que ejerce un control directo y exclusivo sobre la adquirente; y ANSES titular del 10,73%⁸, esta última y el resto de los accionistas no poseen influencia sustancial alguna.

12. CAPSA, es una empresa dedicada a exploración y explotación de hidrocarburos, controlada en forma directa y exclusiva por WILD S.A. titular del 61,5% de sus acciones⁹, mientras que el 38,5% restante pertenece a PLENIUM ENERGY S.A. empresa que, conforme informó la adquirente, no posee influencia sustancial alguna.

13. En Argentina la adquirente y su controlante tienen actividad económica a través de las empresas que se detallan más adelante en la Tabla N.º 1.

I.2.2. El objeto

14. CONSORCIO LA YESERA es un área de producción de gas natural y petróleo crudo, ubicada en la Cuenca Neuquina, en la provincia de Río Negro.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

15. Las transacciones analizadas en apartados anteriores constituyen concentraciones económicas en los términos del artículo 7 inciso (c) de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia y las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la misma norma.

16. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para 2021, equivale a PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES—, encontrándose por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la Ley N.º 27.442, y las transacciones no resultan alcanzadas por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma¹⁰.

17. Con fecha 7 de mayo de 2021 la adquirente presentó los formularios F1 correspondientes a las dos operaciones de concentración económica referidas anteriormente, y se formaron estas actuaciones y el expediente EX-2021-40449913-APN-DR#CNDC caratulado “CAPEX S.A. y OTROS S/ NOTIFICACION ART. 9º DE LA LEY 27.442 (CONC 1802)”.

18. El 17 de mayo de 2021, atento la conexidad existente entre la operación de concentración económica notificada en las presentes actuaciones y la operación de concentración económica notificada en el expediente EX-2021-40449913-APN-DR#CNDC caratulado “CAPEX S.A. Y OTROS S/ NOTIFICACION ART. 9º DE LA LEY 27.442 (CONC 1802)”, esto es, identidad de adquirente notificante, objeto (incremento de porcentajes de participación en el área de explotación de hidrocarburos “La Yesera”), y estado procesal de ambas notificaciones, esta CNDC ordenó acumular por razones de celeridad y economía procesal los dos expedientes, notificando a la empresa que continuaba la tramitación e instrucción de las dos operaciones notificadas en estas actuaciones. El expediente EX-2021-40449913-APN-DR#CNDC fue embebido en la providencia PV-2021-43740008-APN-DR#CNDC agregada en el número de orden 52.

19. El 4 de junio de 2021, en virtud de lo estipulado en el artículo 17 de la Ley N.º 27.442, esta CNDC solicitó a la SECRETARIA DE ENERGÍA y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD la intervención que les compete respecto de la operación de concentración económica notificada, mediante notas NO-2021-50281919-APN-DNCE#CNDC y NO-2021-50281204-APN-DNCE#CNDC remitidas el mismo día.

20. Asimismo, en la misma fecha, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución SC N.º 359/2018 - apartado 5) de su anexo IF-2018-28401183- APN-DGEEYL#CNDC – y considerando la actividad de la compradora y el objeto transferido se encuentran sometidos a regulación por parte de la SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA de Río Negro de la provincia de Río Negro y el MINISTERIO DE HIDROCARBUROS de la Provincia de Chubut y la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS de la provincia de Neuquén, esta CNDC les requirió que en el plazo de diez (10) días hábiles informen lo que estimen corresponder sobre el eventual impacto sobre la competencia en los mercados afectados o sobre el cumplimiento del marco regulatorio respectivo, de las operaciones de concentración económica notificadas, haciéndoles saber que, transcurrido dicho plazo se entenderá que nada tienen que informar.

21. La SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA de Río Negro de la provincia de Río Negro fue notificada por correo postal mediante CU-794924023-AR recibida el 15 de junio de 2021 conforme surge de la certificación agregada en el número de orden 90 mediante IF-2021-53997198-APN-DR%CNDC.

22. El MINISTERIO DE HIDROCARBUROS de la provincia de Chubut fue notificado a su casilla de correo electrónico oficial (hidrocarburos@chubut.gov.ar y contacto@chubut.gov.ar) el 7 de junio de 2021 conforme constancia y certificación agregada en el número de orden 65/66, como así también se remitió la pieza por correo postal numero CU-794924045-AR a disposición para su retiro hasta el 5 de julio de 2021, que fue devuelta conforme surge de la certificación agregada en el número de orden 107 mediante PV-2021-62781457-APN-DR#CNDC.

23. La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS de la provincia de Neuquén fue notificada por correo postal mediante CU-794924037-AR recibida el 23 de junio de 2021, conforme surge de la certificación agregada en el número de orden 93 mediante IF-2021-56795160-APN-DR%CNDC.

24. El 15 de junio de 2021, esta CNDC entendió que las partes debían adecuar el formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N.º 40/2001 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que este se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida. El requerimiento realizado mediante providencia PV-2021-53491027-APN-DNCE#CNDC fue notificado a las partes el mismo día mediante IF-2021-53612187-APN-DR#CNDC.

25. El 1 de julio de 2021 esta CNDC tuvo por recibida por correo electrónico la nota N.º 108/2021 SEE de la SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA de Río Negro de la provincia de Río Negro, vinculada a las actuaciones mediante el IF-2021-58317611-APN-DR%CNDC, donde informa que “... *el mercado hidrocarburífero en la República Argentina, se encuentra fuertemente regulado y atomizado a nivel nacional, no provocando las operaciones analizadas ningún cambio significativo en el mismo*”.

26. En atención a la falta de respuesta a la intervención dada a la SECRETARIA DE ENERGÍA mediante nota NO-2021-50281919-APN-DNCE#CNDC y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD mediante nota NO-2021-50281204-APN-DNCE#CNDC, habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado para ello y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N.º 27.442, al no existir pronunciamiento de las oficiadas, se entiende que estas no objetan la operación.

27. En atención a la falta de respuesta del MINISTERIO DE HIDROCARBUROS de la provincia de Chubut y la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS de la provincia de Neuquén , esta CNDC entiende que nada tienen que informar.

28. El 17 de agosto de 2021, la empresa notificante realizó una presentación contestando en su totalidad los requerimientos efectuados, con la que se tiene por completo el formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 a partir del siguiente día hábil posterior a la fecha mencionada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

29. Tal como fuera señalado, las operaciones consisten en la adquisición por parte de CAPEX del 18,75% de participación en el CONSORCIO LA YESERA de titularidad de SAN JORGE y del 35% que poseía YPF.

30. Como resultado, CAPEX aumentará su participación en el CONSORCIO LA YESERA de un 18,75%, que poseía en tiempo previo a las operaciones, a un 72,5%, obteniendo el control directo sobre el CONSORCIO LA YESERA.

31. A continuación, se detallan las empresas involucradas junto con una descripción concisa de las actividades que desarrolla cada una en el país:

Tabla N.º 1. Actividades desarrolladas por las empresas involucradas en Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
CAPEX S.A.	Exploración y producción de hidrocarburos. Generación de energía eléctrica de fuentes convencionales y renovables. Prestación de servicios relacionados con el procesamiento y la separación de gases.

Empresa	Actividad
ALPARAMIS S.A.	Venta de artículos de regalería al por menor y mayor. Producción agrícola y ganadera.
CAMP COOLEY EL BAGUAL S.A.	Cría de ganado bovino en establecimientos ubicados en el norte del país.
PUYEL S.A.	Prestación de servicios de transporte aéreo no regular en el continente americano.
HORKLA S.A.	Prestación de servicios forestales en la región patagónica.
BOSQUE PATAGÓNICO S.A.	Producción y comercialización de rollizos en la región patagónica.
MELIQUINA S.A.	Producción y comercialización de rollizos en la región patagónica.
BOSQUE ANDINO S.A.	Prestación de servicios forestales. Producción ganadera en la provincia de Neuquén.
TERMAP S.A.	Servicios de transporte por oleoductos.
COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.	Exploración y explotación de hidrocarburos.
INTERENERGY ARGENTINA S.A.	

Empresa	Actividad
HYCHICO S.A.	Generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables de energía.
INTERFLOW S.A.	Fabricación de materiales, elementos, equipos, máquinas, motores para la industria del petróleo, gas, química, petroquímica, generación de energía, y refinación y otras.
E G WIND S.A.	Sociedad de propósito específico creada bajo el programa RENOVAR Ronda 2, en virtud de la adjudicación de un contrato de abastecimiento de energía proveniente de fuentes renovables (en este caso energía eólica) con CAMMESA.
SERVICIOS BUPRONEU S.A.	Servicios de procesamiento de gas natural para la extracción de líquidos (GLP y gasolina). Este procesamiento se realiza a través de una planta propia ubicada en el yacimiento “Agua Del Cajón” en la provincia de Neuquén.
Objeto	
Consorcio Lote IV La Yesera (participación del 53,75% en el CONSORCIO LA YESERA)	Producción de gas natural y petróleo crudo en el área La Yesera, ubicada en la Cuenca Neuquina, provincia de Río Negro.

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

32. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, las operaciones producen efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica al nacional.

III.2. Efectos horizontales en los mercados de exploración y producción de petróleo y gas natural

33. Tal como fuera indicado, las operaciones generan un fortalecimiento del grupo comprador en el mercado de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición de un total de 53,75% de la concesión de explotación del CONSORCIO LA YESERA.

34. A continuación, se presenta la producción de petróleo (m3), la participación de mercado del grupo comprador (en función de sus participaciones en UTEs y concesiones) y la participación del área objeto.

Tabla N.º 2. Volúmenes de petróleo y participaciones. Período 2018 - 2020

PETRÓLEO	2018		2019		2020	
	m3	%	m3	%	m3	%
Grupo Comprador	147.946	0,52%	310.694	1,05%	347.467	1,24%
Área Objeto 53,75%	19.290	0,07%	18.093	0,06%	17.056	0,06%
Grupo comprador + Área objeto	167.236	0,59%	328.787	1,11%	364.523	1,30%
Total Nacional	28.405.214	100%	29.516.880	100%	27.954.753	100%
Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes e información del MINEM						

35. Asimismo, seguidamente se exponen la producción de gas (Mm3) y las participaciones correspondientes.

Tabla N.º 3. Volúmenes de gas y participaciones. Periodo 2018 – 2020

GAS	2018		2019		2020	
	Mm3	%	Mm3	%	Mm3	%
Grupo Comprador	527.727	1,12%	555.031	1,12%	486.600	1,08%
Área Objeto 53,75%	8.430	0,02%	12.561	0,03%	10.638	0,02%

Grupo comprador + Área objeto	536.156	1,14%	567.592	1,15%	497.238	1,10%
Total Nacional	47.021.206	100%	49.350.237	100%	45.095.813	100%
Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes e información del MINEM						

36. Tal como se desprende de las tablas precedentes, el fortalecimiento del grupo comprador es insignificante tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas.

37. Cabe aclarar que, las presentes operaciones generan efectos verticales dado que el Grupo Comprador se encuentra activo en otras etapas del sector de hidrocarburos. Sin embargo, atento a que las variaciones en las participaciones de mercado en ningún caso superan el 0,1%, no es necesario profundizar en el análisis.

38. Por todo lo expuesto, cabe concluir que las presentes operaciones no alteran negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por las mismas. De tal modo, esta CNDC considera que las concentraciones bajo análisis no despiertan preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de Restricciones accesorias a la competencia

39. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta CNDC no advierte cláusulas restrictivas de la competencia

IV. CONFIDENCIALIDAD

40. Con la presentación del formulario F1 el día 7 de mayo de 2021 la notificante solicitó tratamiento confidencial de los siguientes documentos: (a) El acuerdo de términos y condiciones para la celebración del contrato de prórroga de la concesión de explotación de hidrocarburos en el CONSORCIO LOTE IV LA YESERA celebrado el 24 de febrero de 2021 entre CAPEX, YPF, CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, SAN JORGE y METRO HOLDING S.A. acompañado mediante IF-2021-40403522-APN-DR#CNDC junto a un resumen no confidencial agregado mediante IF-2021-40403668-APN-DR#CNDC; y (b) la carta oferta denominada “Oferta AC01/2020” que CAPEX envió a SAN JORGE el 8 de febrero de 2021 para la Cesión de la participación de esta última en la concesión de explotación de hidrocarburos en el CONSORCIO LOTE IV LA YESERA, acompañado mediante IF-2021-40437339-APN-DR#CNDC junto a un resumen no confidencial agregado mediante IF-2021-40438864-APN-DR#CNDC, fundando su petición en el inciso c del artículo 8 de la Ley N.º 27.275 sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, y explicando que los documentos contienen información confidencial que podría perjudicar a las partes, por tratarse de documentos privados sujetos a acuerdos de confidencialidad entre las partes, respecto de los cuales no existe obligación legal de divulgación.

41. Con fecha 15 de junio de 2021, esta CNDC, solicitó a las partes que acompañaran, conforme establece el artículo 13 del Decreto N.º 480/2018 reglamentario del artículo 13 de la Ley de Defensa de la Competencia N.º 27.442, una ampliación del resumen no confidencial del Acuerdo de prórroga celebrado el 24 de febrero de 2021 y de la Cesión de Participación en Área “La Yesera” de fecha 8 de febrero de 2021.

42. Con fecha 2 de julio de 2021 las partes realizaron una presentación dando cumplimiento a lo requerido oportunamente.

43. Que, analizado los documentos adjuntos, se evidencia que la información cuya confidencialidad se solicita corresponde a información que si bien es necesaria para el estudio del expediente no resulta indispensable su divulgación para el desarrollo del análisis jurídico y económico efectuado en el presente dictamen, siendo suficiente a estos efectos el resumen no confidencial acompañado.

44. A su turno el segundo párrafo del artículo 13 del decreto N.º 480/2018 reglamentario de la Ley N.º 27.442 establece que *"La información que las partes y terceros brinden en el marco del procedimiento de notificación de una operación de concentración económica o de una opinión consultiva tendrá el carácter de confidencial en los términos del Artículo 8º, inciso c) de la Ley N.º 27.275 y su modificación, y constituye una excepción para proveer la información que se requiera en el marco de dicha norma, su reglamentación o la norma que en el futuro la reemplace o modifique"*.

45. Por ello, sin perjuicio de las facultades conferidas a esta CNDC mediante la Resolución SC N.º 359 - E/2018, por razones de economía procesal se recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR avocarse a las mismas, y otorgar la confidencialidad solicitada.

V. CONCLUSIONES

46. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el artículo 8 de la Ley N.º 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

47. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR: (a) otorgar la confidencialidad de los anexos agregados mediante IF-2021-40403522-APN-DR#CNDC e IF-2021-40437339-APN-DR#CNDC que contienen los documentos de fechas 24 de febrero de 2021 y 8 de febrero de 2021 con los que se instrumentaron las operaciones de concentración económica notificadas, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales agregados mediante IF-2021-40403668-APN-DR#CNDC e IF-2021-40438864-APN-DR#CNDC; y (b) autorizar las dos operaciones de concentración económica que consisten en la adquisición por parte de CAPEX S.A. a SAN JORGE ENERGY S.A. de la totalidad de su participación en la concesión de explotación de hidrocarburos del área «La Yesera» equivalente al 18.75% y a YPF S.A. de la totalidad de su participación en la misma concesión equivalente al 35%, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14 inc. a) de la Ley N.º 27.442.

¹ Los términos y condiciones no confidenciales fueron acompañados por las partes mediante RE-2021-59272144-APN-DTD#JGM.

² Agregada a las actuaciones mediante RE-2021-59272396-APN-DTD#JGM.

³ Agregado a las actuaciones mediante RE-2021-59272696-APN-DTD#JGM.

⁴ Los términos y condiciones no confidenciales fueron acompañados por las partes mediante RE-2021-59271719-APN-DTD#JGM.

⁵ Agregado a las actuaciones mediante RE-2021-40404636-APN-DR#CNDC. También surge del Decreto Provincial N.º 345/2021 agregado a las actuaciones mediante RE-2021-40405102-APN-DR#CNDC.

⁶ Agregado a las actuaciones mediante RE-2021-40405102-APN-DR#CNDC.

⁷ Acreditado por la notificante con el documento agregado mediante RE-2021-31910695-APN-DR#CNDC.

⁸ Se denunciaron los siguientes accionistas con una participación de 2.35% cada uno: Alejandro Götz Pablo Götz, Rafael Götz, Miguel Götz y Sebastián Götz, Interenergy Inversiones S.A. titular del 0,60% y Wild S.A. titular del 0,29%.

⁹ Los accionistas son Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Miguel Götz, Sebastián Götz, cada uno de ellos con una participación del 20% de las acciones.

¹⁰ Al respecto, conviene destacar que la Ley N.º 27.442 establece en su artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"*. El 18 de febrero de 2021 la Secretaría de Comercio Interior dictó la Resolución 151/2021, publicada en el Boletín Oficial el 22 de febrero de 2021, que en su artículo 1 modifica el valor de unidad móvil a la suma de pesos cincuenta y cinco con veintinueve centavos (\$ 55,29) pero en su artículo 3 establece que ese valor comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el

Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior.
